

Guía Fiscal del Agente de Bienes Raíces

Deducciones clave, estructura de negocio y estrategias para maximizar tu reembolso como agente independiente.

1. Millaje y Transporte

Como agente independiente (1099), cada milla que manejas entre showings, open houses, oficina del broker y reuniones con clientes es deducible. El IRS permite dos métodos:

- Tasa estándar 2026: 72.5¢ por milla de negocio (la más simple; solo lleva un log de millaje con fecha, punto de salida/llegada y propósito).
- Gastos reales: gasolina, seguro, mantenimiento, depreciación del vehículo (requiere documentar TODO; conviene si manejas un vehículo caro o haces muchas millas).
- El trayecto de tu casa a tu oficina principal (si tienes una) NO es deducible; de casa al primer showing o cliente SÍ lo es.
- App recomendada: MileIQ, Everlance o similar para trackear automáticamente y generar reportes.

2. Marketing y Desarrollo de Negocio

Todo lo que inviertes para atraer clientes y cerrar ventas es 100% deducible el año que lo pagas. Esto incluye:

- Publicidad digital: Facebook Ads, Google Ads, Zillow Premier Agent, Realtor.com leads.
- Sitio web y hosting, fotografía profesional de propiedades, videos y tours virtuales.
- Materiales impresos: tarjetas de presentación, flyers, carteles de yard sign, brochures.
- Regalos para clientes (closing gifts, canastas): deducibles hasta \$25 por persona/año; si das algo de mayor valor, el exceso no se deduce.
- Memberships profesionales: NAR, asociación local de Realtors, MLS, cámaras de comercio.
- Educación continua: cursos de licencia, designaciones (GRI, ABR, CRS), seminarios de la industria.

3. Home Office

Si usas una parte de tu casa EXCLUSIVAMENTE y de forma REGULAR para administrar tu negocio (escritorio, archivos, llamadas), calificas para la deducción de home office. Dos métodos:

- Método simplificado: \$5 por pie cuadrado de espacio usado, máximo 300 pies = \$1,500/año (sin complicaciones, sin depreciar tu casa).

- Método real: proporción de renta/hipoteca, utilities, seguro, reparaciones según % de la casa usado (más deducción, pero requiere cálculos y puede generar recaptura de depreciación al vender).
- Regla clave: 'uso exclusivo y regular' — si la oficina también es cuarto de huéspedes o playroom, no califica.
- Si tu broker te asigna un escritorio en su oficina, el IRS puede cuestionar tu home office; documenta que trabajas desde casa la mayor parte del tiempo.

4. Comidas y Entretenimiento de Clientes

Llevar a un cliente a almorzar para discutir una oferta o cerrar un deal es deducible al 50%. Reglas estrictas:

- Debe haber una discusión de negocio ANTES, DURANTE o INMEDIATAMENTE DESPUÉS de la comida (anota el tema en tu recibo).
- Guarda el recibo con el nombre del cliente y el propósito ('lunch con John Smith, discutir oferta 123 Main St').
- Solo comidas son deducibles; entretenimiento puro (boletos de deportes, golf sin comida) ya NO es deducible desde 2018.
- Si compras café o lunch para ti solo mientras trabajas, NO es deducible (gasto personal).

5. Tecnología y Herramientas

Todo equipo y software que usas para tu negocio es deducible:

- Laptop, tablet, teléfono celular (si es EXCLUSIVO de negocio, 100%; si es mixto, solo el % de negocio).
- Software: CRM (como Follow Up Boss, LionDesk), DocuSign, Canva Pro, Adobe Creative, Dropbox.
- Cámara, drone, equipo de video para marketing de propiedades.
- Lockbox electrónico, señales de yard, equipo de staging si lo compras (no si lo rentas, eso es gasto corriente).

6. Seguro de Salud y Retirement

Como self-employed, puedes deducir ARRIBA DE LA LÍNEA (antes de calcular AGI) las primas de seguro de salud para ti, tu esposa y dependientes. Esto NO va en Schedule C, va directo en Form 1040 línea 17 (te baja el AGI y el self-employment tax).

- HSA 2025: si tienes un plan high-deductible, puedes aportar hasta \$4,300 (individual) o \$8,550 (familiar); catch-up de \$1,000 si tienes 55+. El dinero crece libre de impuestos y se retira sin impuesto para gastos médicos.
- SEP-IRA o Solo 401(k): hasta 25% de tu compensación neta o \$70,000 (2025), lo que sea menor. Reduce tu ingreso imponible HOY; pagas impuesto cuando retires en el retiro.
- Estas contribuciones BAJAN tu self-employment tax (15.3%) y tu impuesto sobre la renta.

7. LLC vs S-Corp: ¿Cuándo Conviene?

La mayoría de agentes empiezan como sole proprietor (Schedule C) o LLC de un solo miembro (mismo tratamiento fiscal). La S-Corp puede ahorrar MUCHO en impuestos, pero tiene costos y complejidad.

- Sole proprietor / LLC: pagas self-employment tax (15.3%) sobre TODA tu ganancia neta. Simple, sin nómina, sin costo extra de contabilidad.
- S-Corp: te pagas un 'sueldo razonable' (el IRS lo audita si es muy bajo) y el resto de la utilidad sale como distribución SIN self-employment tax. Ahorro típico: 7-10% de tu ingreso.
- Costos de S-Corp: nómina (payroll service \$500-1,500/año), declaración corporativa (Form 1120-S), posible aumento en honorarios de CPA. Conviene normalmente cuando tu utilidad supera \$80,000-\$100,000.
- Timing: si tus comisiones fluctúan mucho año a año, la S-Corp puede no ser óptima; si ya eres consistente arriba de \$100k, vale la pena evaluarla.

8. Pagos Estimados Trimestrales

Como 1099, nadie te retiene impuestos. Debes pagar estimados al IRS cada trimestre (15 de abril, junio, septiembre, enero) para evitar multas.

- Calcula ~30-35% de tu ganancia neta después de deducciones (incluye impuesto federal + self-employment tax + posible impuesto estatal).
- Si tuviste un buen trimestre (cerraste 3-4 ventas), aparta dinero YA; no lo gastes todo.
- Usa Form 1040-ES para calcular y pagar; o hazlo online en irs.gov/payments (Direct Pay es gratis).
- Si no pagas suficiente durante el año, el IRS cobra multa (underpayment penalty) aunque luego pagues todo en abril.

9. Documentación: La Regla de Oro

El IRS puede auditar hasta 3 años atrás (6 si sospecha fraude). Tu defensa es tu documentación. Sin recibo = sin deducción.



Anibal Hernandez Ramos
+1 786-794-1152 | ahwealthgroup25@gmail.com

Personal Income Tax | Corporate Income Tax | Bookkeeping Services

- Recibos: guarda TODO recibo de gasto de negocio (foto con tu teléfono, app como Expensify o QuickBooks).
- Millaje: log detallado con fecha, millas, punto A → B, propósito ('showing 456 Oak Ave', 'meeting con lender').
- Comidas: recibo + nombre del cliente + tema de negocio ('lunch con Jane Doe, negociar oferta').
- Contratos y 1099-NEC: guarda copia de cada 1099 que recibes de tu broker; reconcilia con tus propios ingresos.
- Software: usa QuickBooks Self-Employed, FreshBooks o similar para categorizar gastos automáticamente; facilita ENORMEMENTE tu vida en tax time.

IMPORTANTE:

- Esta guía es informativa y no sustituye asesoría fiscal personalizada para tu situación específica.
- Estructura de negocio (S-Corp, LLC) requiere evaluación caso por caso según tu nivel de ingreso y costos operativos.